

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
5413/2537

องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป ( อสร  
บริษัท อุ่ ไทย เส็ง (1981) จำกัด กับ  
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 453

ป.วิ.พ. มาตรา 87 (1), มาตรา 177 วรรคสอง, มาตรา 183

การประกวดราคาซื้อเครื่องจักรพิพาทมีการเปิดซองประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2528 แต่คณะกรรมการโจทก์เพิกประชุมและมีมติให้จัดซื้อจากจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2528 ก่อนสิ้นกำหนดการยื่นราคาสินค้าที่จำเลยที่ 1 แจ้งไว้ในการประกวดราคาเพียง 2 วัน และข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาซื้อขายที่โจทก์ทำขึ้นฝ่ายเดียวก็ไม่ได้มีอยู่ในเงื่อนไขและข้อตกลงในการประกวดราคา จำเลยที่ 1 จึงมีสิทธิขอให้แก้ไขข้อสัญญาเหล่านั้นได้ เมื่อโจทก์แก้ไขสัญญาล่าช้า จนกระทั่งเลยกำหนดเวลาในการยื่นราคาสินค้าที่จำเลยที่ 1 ขยายให้และผู้ขายต่างประเทศบอกเลิกการขายแก่จำเลยที่ 1 โจทก์ก็ยังแก้ไขสัญญาไม่เสร็จความล่าช้าในการทำสัญญาจึงไม่ใช่ความผิดของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จึงไม่ผิดเงื่อนไขและข้อตกลงในการประกวดราคา โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 ยื่นซองประกวดราคาขายเครื่องจักรให้โจทก์แล้วไม่ยอมทำสัญญาซื้อขายกับโจทก์ เป็นการผิดเงื่อนไขและข้อตกลงในการประกวดราคา จำเลยที่ 1 ให้การปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ว่าจำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดเงื่อนไขและข้อตกลงในการประกวดราคา แต่โจทก์เป็นฝ่ายผิดเงื่อนไขและข้อตกลงเองซึ่งตรงประเด็นตามคำฟ้อง และเมื่อศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า

จำเลยที่ 1 ผิดเงื่อนไขและข้อตกลงในการประกวดราคาขายเครื่องจักรให้โจทก์หรือไม่ โดยไม่ได้นำคำให้การของที่ 1 ที่ปฏิเสธว่าไม่ได้ยื่นซองประกวดราคามากำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทเพราะเห็นว่าเป็นข้อต่อสู้ที่ไม่เป็นสาระ โจทก์ก็ไม่ได้โต้แย้งคัดค้านการชี้สองสถานไว้ ที่ศาลชั้นต้นให้จำเลยที่ 1 นำสืบตามประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวและรับฟังพยานของจำเลยที่ 1 จึงชอบแล้ว หาใช้กรณีที่คำให้การจำเลยที่ 1 ขัดแย้งกันจึงไม่มีประเด็นที่จำเลยที่ 1 จะนำสืบตามที่โจทก์ฎีกาแต่อย่างใดไม่

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ประกาศแจ้งความประกวดราคาซื้อเครื่องล้างบรรจุขวดและปิดฉลากจำนวน 1 เครื่อง จำเลยที่ 1 ยื่นประกวดราคามีจำเลยที่ 2 ทำหนังสือคำประกัน โจทก์แจ้งให้จำเลยที่ 1 มาทำสัญญาซื้อขายกับโจทก์ แต่จำเลยที่ 1 ไม่ยอมทำสัญญา เป็นการผิดเงื่อนไขและข้อตกลงในการประกวดราคาข้อ 11 ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ชดใช้เงิน 650,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้ไม่ยอมทำสัญญาเป็นความผิดของโจทก์ที่ทำให้จำเลยที่ 1 ทำสัญญาซื้อขายกับโจทก์ไม่ได้ เพราะโจทก์เพิ่งแจ้งจำเลยที่ 1 ให้ทราบว่าเป็นผู้ชนะการประกวดราคาก่อนวันสุดท้ายของการยื่นราคาสินค้าเพียงวันเดียวทั้งยังให้ไปพบเพื่อทำสัญญาในวันสุดท้ายของการยื่นราคาสินค้าและสัญญาที่ทำขึ้นก็ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขในการประกวดราคา จำเลยที่ 1 ขอให้โจทก์แก้ไขสัญญาและขยายเวลาการยื่นราคาให้จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2529 แต่สัญญาใหม่มีเงื่อนไขต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอีกมากและอยู่นอกเหนือเงื่อนไขในการประกวดราคา จำเลยที่ 1 จึงไม่ทำสัญญากับโจทก์ และขอให้โจทก์พิจารณาสัญญาใหม่ตามที่ได้ตกลงกันไว้แต่

โจทก์ไม่ดำเนินการจนล่วงเลยกำหนดการยื่นราคาและราคาสินค้าได้สูงขึ้นอีกมาก  
โจทก์จึงเป็นฝ่ายผิดเงื่อนไขและข้อตกลงขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่าจำเลยที่ 1 ผิดเงื่อนไข  
และข้อตกลงในการประกวดราคาซื้อเครื่องจักรหรือไม่ เห็นว่าการประกวดราคาซื้อ  
เครื่องจักรรายนี้มีการเปิดซองประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2528 แต่คณะ  
กรรมการของโจทก์เพิ่งประชุมและมีมติให้จัดซื้อจากจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่  
25 ธันวาคม 2528 ก่อนสิ้นกำหนดการยื่นราคาสินค้าเพียง 2 วันเท่านั้นข้อสัญญา  
เรื่องกำหนดเวลาในการแก้ไขความชำรุดบกพร่องเสียหายของเครื่องจักร ค่าใช้จ่าย  
และหน้าที่ในการเดินท่อน้ำ ท่อไอน้ำท่อน้ำสัสมสายชู และสายไฟฟ้า กับการจัดหาวัสดุ  
และพลังงานที่ต้องใช้ในการทดลองเครื่องจักร รวมทั้งวิธีการขนส่ง นำเข้าและการ  
ประกันภัยเครื่องจักรที่จำเลยที่ 1 ดิดใจเรียกร้องให้มีการแก้ไขสัญญาก็มิได้อยู่ใน  
เงื่อนไขและข้อตกลงในการประกวดราคาอันจะเป็นเหตุให้โจทก์มีสิทธิจะทำสัญญาใน  
ข้อเหล่านี้ อย่างไรก็ตามถ้าได้ตามอำเภอใจจำเลยที่ 1 จึงชอบที่จะขอให้มีการแก้ไขข้อสัญญา  
ดังกล่าวนั้นได้ปรากฏว่าจนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2529 ล่วงเลยกำหนดเวลาในการยื่น  
ราคาสินค้าที่จำเลยที่ 1 ยอมขยายให้ และจนผู้ขายต่างประเทศยื่นราคาสินค้าต่อไป  
ไม่ได้ และบอกเลิกการขายแก่จำเลยที่ 1 แล้ว โจทก์ก็ยังแก้ไขและทำสัญญาไม่เสร็จ  
เช่นนี้โจทก์จะอ้างว่าความล่าช้าในการทำสัญญาเกิดจากจำเลยที่ 1 ขอแก้ไขสัญญา

ไม่ใช่ความผิดของตนหาได้ไม่จำเลยที่ 1 จึงมิได้ผิดเงื่อนไขและข้อตกลงในการ  
ประกวดราคา

ที่โจทก์ฎีกาต่อไปว่า ตอนแรกจำเลยที่ 1 ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ยื่นซองประกวด  
ราคา ตอนหลังกลับให้การรับว่ายื่นซองประกวดราคาเป็นคำให้การที่ขัดแย้งกัน จึง  
ไม่มีประเด็นที่จำเลยที่ 1 จะนำสืบศาลชั้นต้นยอมให้จำเลยที่ 1 นำสืบและรับฟัง  
พยานของจำเลยที่ 1 จึงเป็นการไม่ชอบ เห็นว่า โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 ยื่นซอง  
ประกวดราคาขายเครื่องจักรให้โจทก์ แล้วไม่ยอมทำสัญญาซื้อขายกับโจทก์ เป็นการ  
ผิดเงื่อนไขและข้อตกลงในการประกวดราคา จำเลยที่ 1 ให้การปฏิเสธข้ออ้างของ  
โจทก์ว่าจำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดเงื่อนไขและข้อตกลงในการประกวดราคา แต่  
โจทก์เป็นฝ่ายผิดเงื่อนไขและข้อตกลงเองซึ่งตรงประเด็นตามคำฟ้องของโจทก์ และ  
เมื่อศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า จำเลยที่ 1 ผิดเงื่อนไขและข้อตกลงใน  
การประกวดราคาขายเครื่องจักรให้โจทก์หรือไม่ โดยไม่ได้นำคำให้การของจำเลยที่  
1 ที่ปฏิเสธว่าไม่ได้ยื่นซองประกวดราคามากำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทเพราะเห็นว่า  
เป็นข้อต่อสู้ที่ไม่เป็นสาระ โจทก์ก็มีได้โต้แย้งคัดค้านการชี้สองสถานไว้แต่อย่างใด ดัง  
นั้น การที่ศาลชั้นต้นให้จำเลยที่ 1 นำสืบตามประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวและรับฟัง  
พยานของจำเลยที่ 1 จึงชอบแล้ว

พิพากษายืน

(สมศักดิ์ วิฑูรติ-สมพงษ์ สนิธเณร-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ